

ОКВЭД		7	0	.	3	2	.	1												
ОКПО		7	4	6	3	5	2	4	0											
ОКАТО		4	5	2	6	3	5	8	3	0	0	0								
ОКОГУ		4	9	0	0	6														
ИНН		7	7	2	0	5	1	3	9	3	0									
КПП		7	7	2	0	0	1	0	0	1										
Вид бюджета ☐	БИК	0	4	4	5	8	3	5	0	3										
	ОКОПФ	9	4																	
Код банка	ОКФС	1	6																	
Кор. счет банка	3	0	1	0	1	8	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	5	0	3	
Потребителя в ЦБ РФ																				
Р/счет Потребителя	4	0	7	0	3	8	1	0	6	0	0	3	7	0	0	0	0	0	1	0

ДОГОВОР ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

№ 04.303360-ТЭ

г. Москва

« 01 » января 2012 г.

Открытое акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания», именуемое в дальнейшем Теплоснабжающая организация, в лице Заместителя директора - начальника отделения сбыта № 4 (ВАО) Филиала № 11 «Горэнергообслуживание» ОАО «МОЭК» Ларионова Николая Александровича, действующего на основании доверенности б/н от 13.04.2011, с одной стороны, и ТСЖ ВСК «Восток-3», именуемое в дальнейшем Потребитель, в лице председателя управления Зинцова Владимира Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые вместе Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ТЕКСТЕ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

Потребитель – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющее управление многоквартирным домом и приобретающее коммунальный ресурс (тепловую энергию) для оказания коммунальных услуг отопления.

Субабонент – юридическое лицо и индивидуальный предприниматель (собственник или другое лицо, владеющее или пользующееся нежилым помещением на законных основаниях, присоединенным к системам теплоснабжения Потребителя), использующее тепловую энергию и теплоноситель на основании договора, заключенного

с Потребителем. В тексте Договора под Субабонентами понимаются арендаторы, субарендаторы и иные лица, которые могут принимать тепловую энергию только через оборудование Потребителя.

Узел учета – комплект приборов и устройств, обеспечивающий учет тепловой энергии, массы (или объема) теплоносителя, а также контроль и регистрацию его параметров.

Прибор учета – средство измерения или техническое средство, предназначенное для выполнения одной или нескольких функций: измерение, накопление, хранение, отображение информации о количестве, массе или объеме, температуре, давлении энергоресурсов и времени работы самого прибора.

Точка поставки – место в тепловой сети, находящееся на границе раздела балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности Сторон, являющееся местом исполнения обязательств по настоящему Договору.

Расчетный период – календарный месяц, начало которого определяется с 00 часов 1-го дня календарного месяца и заканчивается в 24:00 часа последнего дня этого месяца. Первым расчетным периодом по настоящему Договору является период, начало которого определяется с даты вступления в силу настоящего Договора и заканчивается в 24:00 часа последнего дня этого месяца.

Тепловые нагрузки – количество тепловой энергии, которое может быть принято Потребителем за единицу времени, что подтверждается проектом системы теплоснабжения Потребителя.

Объем потребления тепловой энергии – фактически потребленная тепловая энергия, учтенная узлом (прибором) учета или объем потребления рассчитанный Теплоснабжающей организацией в соответствии с п.п. 3.4 - 3.6 настоящего договора.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Теплоснабжающая организация обязуется поставить (отпустить) Потребителю через присоединенную тепловую сеть тепловую энергию для нужд отопления, вентиляции, кондиционирования, сушки (далее по тексту – тепловая энергия) для собственных нужд или оказания коммунальных услуг гражданам, а Потребитель обязуется принять тепловую энергию на условиях, предусмотренных настоящим Договором, действующим законодательством, и оплатить ее в порядке, сроки и на условиях, определенных настоящим Договором и требованиями, отраженными в приложениях к нему. Выполнять иные обязательства, возложенные на Потребителя в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Точка поставки тепловой энергии и теплоносителя определена в Акте разграничения балансовой принадлежности сетей и эксплуатационной ответственности сторон, оформленном между Теплоснабжающей организацией и Потребителем и является неотъемлемой частью договора. Адреса точек поставки тепловой энергии и теплоносителя указаны в Приложении № 1.

2. КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

2.1. Теплоснабжающая организация несет обязательства по поставке тепловой энергии перед Потребителем в объемах, предусмотренных настоящим Договором.

2.2. Количество (договорные величины) подаваемой по настоящему Договору Теплоснабжающей организацией Потребителю (с учетом Субабонентов) тепловой энергии календарном году с разбивкой по месяцам установлено в Приложении № 2 по каждой точке поставки.

2.3. Расчетные тепловые нагрузки Потребителя (с учетом Субабонентов) по видам теплоснабжения, технические характеристики подаваемой тепловой энергии и объем теплоносителя при однократном наполнении систем теплоснабжения Потребителя после подготовки к отопительному периоду по каждой точке поставки установлены в Приложении № 3.

2.4. Расшифровка договорных величин потребления тепловой энергии Потребителя (с учетом Субабонентов) по группам потребления по каждой точке поставки указана в Приложении № 3.1.

2.5. Изменение расчетных тепловых нагрузок Потребителя (с учетом Субабонентов) производится в соответствии с Правилами установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок, утвержденными приказом Минрегиона РФ от 28.12.2009 № 610. Указанное изменение договорных нагрузок оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.

2.6. Параметры теплоносителя должны соответствовать температурному графику, указанному в Приложении № 6.

2.7. Расчеты за отпущенную тепловую энергию при изменении расчетных нагрузок Потребителя производятся с момента оформления дополнительного соглашения, но не ранее чем с даты предоставления Потребителем в Теплоснабжающую организацию согласованного в установленном порядке технического отчета об энергетическом обследовании объекта.

3. УЧЕТ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

3.1. Учет принятой Потребителем тепловой энергии и теплоносителя осуществляется узлами (приборами) учета, установленными в точке поставки и допущенными в эксплуатацию в качестве коммерческих в соответствии с требованиями Правил учета тепловой энергии и теплоносителя.

3.2. Сведения о приборах и средствах учета тепловой энергии и теплоносителя по каждой точке поставки приведены в Приложении № 5 (5.1).

3.3. Снятие показаний узла (прибора) учета производится ежемесячно по состоянию на 00:00 часов первого числа месяца, следующего за расчетным, при этом:

- показания узла (прибора) учета, находящегося в ведении Потребителя, снимаются Потребителем самостоятельно и представляются в Теплоснабжающую организацию не позднее второго рабочего дня месяца, следующего за расчетным;

- показания узла (прибора) учета, установленного в строении Потребителя и принадлежащего Теплоснабжающей организации, снимаются Теплоснабжающей организацией совместно с уполномоченным представителем Потребителя не позднее второго числа месяца, следующего за расчетным. По результатам снятия показаний оформляется справка и отчетная ведомость, которые не позднее пятого числа, следующего за расчетным, предоставляются потребителю.

При отсутствии узла учета на границе раздела балансовой принадлежности сетей Теплоснабжающей организации и Потребителя или выходе его из строя, учет и определение объема потребленной тепловой энергии и теплоносителя осуществляется:

- для многоквартирных жилых домов (далее - МЖД) - в течение первого месяца неработоспособности узла (приборов) учета тепловой энергии на основании среднесуточного значения потребления, определенного по показаниям узла (приборов) учета за трое суток, предшествующих выходу из строя, с корректировкой по температуре наружного воздуха, далее - по нормативу потребления;

- для нежилых отдельно стоящих зданий и нежилых помещений в МЖД - по показаниям узла учета, установленного на ЦТП, с учетом расчетных тепловых нагрузок Потребителя, зафиксированных в Приложениях № 3, 3.1.

3.4. При отсутствии узла учета на границе раздела балансовой принадлежности сетей Теплоснабжающей организации и Потребителя, и на ЦТП или одновременном их выходе из строя, учет и определение объема потребленной тепловой энергии и теплоносителя осуществляется:

- для многоквартирных жилых домов (далее - МЖД) - в течение первого месяца неработоспособности узла (приборов) учета тепловой энергии на основании среднесуточного значения потребления, определенного по показаниям узла (приборов) учета за трое суток, предшествующих выходу из строя, с корректировкой по температуре наружного воздуха, далее - по нормативу потребления;

- для нежилых отдельно стоящих зданий и нежилых помещений в МЖД - расчетным путем по тепловым нагрузкам Потребителя, зафиксированным в Приложениях № 3, 3.1.

3.5. В случае выхода из строя приборов учета, принадлежащего Теплоснабжающей организации, не по вине Потребителя, расчет стоимости потребленной Потребителем (с учетом Субабонентов) тепловой энергии производится на основании среднесуточного значения потребления, определенного по показаниям узла (приборов) учета за трое суток, предшествующих выходу из строя, с корректировкой по температуре наружного воздуха до момента восстановления работоспособности узла (приборов) учета тепловой энергии.

3.6. При наличии автоматизированной системы коммерческого учета, учет потребленной тепловой энергии и теплоносителя производится по данным автоматизированной системы.

3.7. В случае выхода автоматизированной системы из строя, учет тепловой энергии и теплоносителя производится в соответствии с п.п. 3.4 – 3.5 настоящего Договора.

3.8. При установке узла учета тепловой энергии не на границе раздела балансовой принадлежности сетей, количество учтенной тепловой энергии увеличивается на величину потерь тепловой энергии в сети от места установки узла учета до границы раздела балансовой принадлежности сетей. Ежемесячная величина потерь определяется как 1/7 часть годовых потерь тепловой энергии.

3.9. По окончании расчетного месяца Теплоснабжающая организация представляет Потребителю акт приемки-передачи в двух экземплярах. Потребитель в течение 5 (пяти) дней с момента получения возвращает подписанный и скрепленный печатью акт приемки-передачи Теплоснабжающей организации.

В случае неполучения Теплоснабжающей организацией оформленного со стороны Потребителя акта приемки-передачи, в указанный срок, Теплоснабжающая организация направляет Акт приемки-передачи Потребителю путем почтового отправления заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, позволяющим документально подтвердить получение потребителем акта приемки-передачи. При неполучении от Потребителя письменных замечаний по количеству и/или качеству потребленной тепловой энергии и теплоносителя, данный объем ресурсов считается принятым Потребителем без замечаний.

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

4.1. ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЯЗУЕТСЯ:

4.1.1. Поставлять тепловую энергию Потребителю (с учетом его Субабонентов) в количестве и с учетом тепловых нагрузок в объеме, установленном в Приложениях № 3, 3.1 по каждой точке поставки - круглосуточно в течение года, кроме перерывов:

- не более 1-х суток - для проведения внеплановых ремонтов тепловых сетей в случае аварии.

4.1.2. Поддерживать в точке поставки параметры качества тепловой энергии и теплоносителя в соответствии с требованиями и правилами действующего законодательства РФ.

4.1.3. Уведомлять Потребителя о причинах, начале и сроках перерывов в поставке тепловой энергии:

за семь дней - при производстве работ, связанных с текущим ремонтом и испытаниями тепловых сетей (гидравлические, на максимальную температуру), проводимых в период с мая по сентябрь;

в день, предшествующий дню производства работ, - при производстве внеплановых работ в любое время года.

4.1.4. Ежегодно проверять техническое состояние и готовность теплоснабжающего оборудования Потребителя к работе в отопительный период с оформлением двухстороннего акта.

4.1.5. За свой счет осуществлять эксплуатацию, техническое обслуживание и метрологическую поверку узла (прибора) учета, установленного у Потребителя, и принадлежащего Теплоснабжающей организации.

4.1.6. Исполнять другие обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

4.2. ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИМЕЕТ ПРАВО:

4.2.1. Вводить ограничение или прекращение подачи (потребления) тепловой энергии Потребителю при возникновении или угрозе возникновения аварии и/или нарушении в работе систем теплоснабжения.

4.2.2. Беспрепятственного доступа (с предварительным уведомлением Потребителя) к теплоиспользующему оборудованию, узлам (приборам) учета в целях:

контроля за соблюдением установленных режимов и согласованных объемов теплопотребления - в рабочее время суток;

проведения замеров по определению качества тепловой энергии и теплоносителя - в рабочее время суток;

проведения проверок теплопотребляющих установок, присоединенных к сети Теплоснабжающей организации, - в рабочее время суток;

проведение проверки установленных режимов теплопотребления в нештатных ситуациях - в любое время суток.

4.2.3. Выдавать технические условия на установку узла (прибора) учета, присоединение дополнительной нагрузки, реконструкцию оборудования.

4.2.4. Осуществлять допуск в эксплуатацию и пломбирование узла (прибора) учета, установленного у Потребителя, по согласованному Теплоснабжающей организацией проекту.

4.2.5. Самостоятельно производить снятие показаний узла (прибора) учета, установленного у Потребителя и принадлежащего Теплоснабжающей организации, в случае отсутствия представителя Потребителя, уведомленного надлежащим образом о проведении работ по снятию показаний, при наличии доступа к узлу (прибору) учета.

5. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ

5.1. ПОТРЕБИТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ:

5.1.1. Надлежащим образом производить оплату потребленного объема тепловой энергии с соблюдением сроков, размера и порядка оплаты, установленных настоящим Договором.

5.1.2. Производить установку и замену узла (прибора) учета, находящегося в ведении Потребителя, в соответствии с Техническими условиями, выданными Теплоснабжающей организацией и проектом, согласованным с Теплоснабжающей организацией.

Предъявлять установленные узлы (приборы) учета для допуска их в эксплуатацию и пломбирования.

5.1.3. Обеспечивать исправное состояние узла (прибора) учета, находящегося в ведении Потребителя.

5.1.4. При передаче узла (прибора) учета, установленного у Потребителя, Теплоснабжающей организации:

- принимать участие в снятии показаний узла (прибора) учета в соответствии с разделом 3 настоящего Договора;

- принимать участие в допуске узла (прибора) учета в эксплуатацию и подписывать Акт допуска;

- обеспечивать сохранность находящихся на территории Потребителя узла (прибора) учета, в том числе пломб, установленных Теплоснабжающей организацией, оборудования, технических средств, систем контроля и управления теплопотреблением.

5.1.5. Незамедлительно в день обнаружения подавать заявку в диспетчерский пункт Теплоснабжающей организации:

- об обнаружении утечек (ликвидации аварии);
- о неисправностях в работе и механических повреждениях узла (прибора) учета;
- о нарушениях целостности пломб и схем узла (прибора) учета;
- об авариях, пожарах и иных нарушениях, возникающих при эксплуатации систем теплопотребления Потребителя, узла (прибора) учета и автоматики;

- об изменении режимов теплоснабжения.

5.1.6. Соблюдать установленный настоящим Договором режим теплоснабжения, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении тепловых сетей и исправность используемых приборов и оборудования, связанного с потреблением тепловой энергии, не допускать увеличения расхода теплоносителя, связанного с утечкой сетевой воды.

5.1.7. Поддерживать на границе раздела балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон значения показателей качества тепловой энергии и теплоносителя в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

5.1.8. Обеспечивать беспрепятственный доступ (при предварительном уведомлении Потребителя) представителей Теплоснабжающей организации к теплоснабжающим установкам и узлу (прибору) учета в соответствии с п. 4.2.2 настоящего Договора.

5.1.9. Следить за гидроизоляцией зданий, находящихся в ведении Потребителя, и выполнять за свой счет мероприятия, исключающие попадание воды в подвальные, полуподвальные и другие помещения.

5.1.10. Передавать тепловую энергию Субабонентам, присоединенным к сетям Потребителя, только с письменного разрешения Теплоснабжающей организации после внесения соответствующих изменений в настоящий Договор.

5.1.11. В случае выбора новой организации, выполняющей функции управления многоквартирным домом, в домах, указанных в Приложении № 3.1, в течение 3 (трех) дней уведомить Теплоснабжающую организацию, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты выбора новой организации, урегулировать с ней вопросы оплаты задолженности/ переплаты, по настоящему Договору, отразить их в соглашении (договоре) и направить копию такого соглашения (договора) в Теплоснабжающую организацию и Государственное учреждение инженерную службу.

5.1.12. В срок до 1-го числа месяца, следующего за расчетным, представлять Теплоснабжающей организации «Отчет о выпадающих доходах (корректировка отчетов) от предоставления льгот по оплате жилищных, коммунальных услуг и услуг связи» на бумажном носителе и в электронном виде, а также списки граждан, имеющих право на льготы по оплате коммунальной услуги отопления в соответствии с форматами, установленными нормативными документами.

5.1.13. Два раза в год по состоянию на 01 января и 01 июля представлять Теплоснабжающей организации сведения о количестве жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме.

Один раз в год представлять в Теплоснабжающую организацию сведения об общей площади многоквартирного дома, в том числе жилых и нежилых помещений.

При изменении сведений об общей площади жилых и нежилых помещений, а также количества жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме, сообщать Теплоснабжающей организации о произошедших изменениях до 01 числа месяца, следующего за расчетным.

5.1.14. Обеспечить подписание акта, подтверждающего количество тепловой энергии, используемой для бытовых нужд населения, и в срок до 15 числа месяца, следующего за расчетным, представить его получателю бюджетных средств и Теплоснабжающей организации.

5.1.15. Ежемесячно предоставлять в Теплоснабжающую организацию показания узла (прибора) учета, находящегося в ведении Потребителя, по состоянию на 00:00 часов первого числа месяца, следующего за расчетным, не позднее второго рабочего дня месяца, следующего за расчетным.

5.1.16. Ежемесячно со своего расчетного счета производить оплату Теплоснабжающей организации стоимости тепловой энергии, потребленной нежилыми помещениями, находящимися в управлении Потребителя, указанных в Приложении № 3.1.

5.1.17. Исполнять другие обязательства, предусмотренные настоящим Договором и/или действующим законодательством.

5.2. ПОТРЕБИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО:

5.2.1. Требовать, в случаях перерывов энергоснабжения по вине Теплоснабжающей организации, возмещения реального ущерба, за исключением случаев, предусмотренных в пунктах 4.1.1 и 4.2.1 настоящего Договора.

5.2.2. Требовать поддержания показателей качества в соответствии с настоящим Договором.

5.2.3. Передавать тепловую энергию, принятую от Теплоснабжающей организации, другим лицам (Субабонентам) только при наличии разрешения Теплоснабжающей организации после внесения соответствующих изменений в настоящий Договор.

5.2.4. При передаче узла (прибора) учета, установленного у Потребителя, Теплоснабжающей организации по предварительному согласованию с ней, самостоятельно производить снятие показаний узла (прибора) учета и представлять в Теплоснабжающую организацию справку о потребленной тепловой энергии и отчетную ведомость за потребленную тепловую энергию и теплоноситель не позднее второго числа месяца, следующего за расчетным. Справка должна быть подписана уполномоченным представителем Потребителя и скреплена его печатью.

5.2.5. Привлекать третьих лиц (в том числе, Теплоснабжающую организацию) для обслуживания сетей, проходящих от границы раздела балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон до места установки узла (прибора) учета.

5.2.6. Пользоваться другими правами, предусмотренными настоящим Договором и/или действующим законодательством.

6. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

6.1. Тарифы на тепловую энергию устанавливаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации органами, осуществляющими государственное регулирование тарифов.

Изменение тарифов и цен в период действия настоящего Договора не требует его переоформления. Величина тарифов и цен доводится до Потребителя уведомлением.

6.2. Расчет стоимости потерь теплоносителя, в том числе на наполнение систем теплоснабжения, производится исходя из объемов, определенных по показаниям узла (прибора) учета, либо расчетным путем с учетом цены на теплоноситель, указанной в Приложении № 3.

6.3. Обоснованные технологические потери теплоносителя в виде сливов при ремонте, испытаниях, промывках, в системах автоматического регулирования (работа которых предусматривает такой слив), затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов и систем теплоснабжения относятся за счет Потребителя или Теплоснабжающей организации по принадлежности тепловой сети и систем теплоснабжения.

Потери сетевой воды (при авариях, несанкционированных сливах, водоразборе, технологические потери сетевой воды, превышающие обоснованные величины), выявленные и оформленные актами, относятся за счет стороны, в тепловых сетях и системах теплоснабжения которых они происходили.

6.4. Расчет стоимости потребленной Потребителем тепловой энергии осуществляется на основании показаний приборов учета, установленных у Потребителя и допущенных в эксплуатацию в качестве коммерческих в соответствии с требованиями Правил учета тепловой энергии и теплоносителя и Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации.

6.5. Расчет стоимости потребленной Потребителем (с учетом Субабонентов) тепловой энергии и потерь теплоносителя производится ежемесячно на основании показаний узла (приборов) учета, зафиксированных в отчетной ведомости и справке о потребленной тепловой энергии за расчетный месяц или в соответствии с пунктами 3.4 - 3.6 настоящего Договора.

При этом определение доли объема потребления тепловой энергии и теплоносителя Субабонентами, осуществляется пропорционально величинам нагрузок соответствующего Потребителя и Субабонентов, указанных в Приложениях №№ 3 и 3.1.

6.5.1. При непредставлении отчетной ведомости и справки за потребленную тепловую энергию за расчетный месяц в сроки, предусмотренные п. 3.3 настоящего Договора, расчет стоимости потребленной Потребителем (с учетом Субабонентов) тепловой энергии производится:

- для многоквартирных жилых домов (далее - МЖД) – как среднесуточное значение потребления в течение первого месяца неработоспособности прибора учета, определенное за трое суток, предшествующих выходу из строя, с корректировкой по температуре наружного воздуха, далее – по нормативу потребления, умноженное на тариф, установленный в соответствии с действующим законодательством органами, осуществляющими государственное регулирование тарифов,

- для нежилых отдельно стоящих зданий и нежилых помещений в МЖД - по показаниям узла учета, установленного на ЦТП, с учетом расчетных тепловых нагрузок на отопление, вентиляцию, кондиционирование, сушку Потребителя, зафиксированных в Приложениях № 3, 3.1.

6.5.2. Теплоснабжающая организация вправе, по мере необходимости и (или) в сроки, установленные Теплоснабжающей организацией, производить проверку потребления Потребителем (с учетом Субабонентов) тепловой энергии с составлением акта проверки показаний и работоспособности узла (приборов) учета, который подписывается сторонами по настоящему договору.

В случае отказа представителя Потребителя от подписи, представитель Теплоснабжающей организации на месте подписи представителя Потребителя производит запись: «От подписи отказался» и ставит свою подпись.

6.5.3. В случае обнаружения расхождения между данными о количестве потребленной Потребителем (с учетом Субабонентов) тепловой энергии, указанном Потребителем в справке, и данными, указанными в акте, расчет стоимости потребленной Потребителем тепловой энергии за расчетный месяц производится на основании данных акта.

6.6. При передаче узла учета тепловой энергии, установленного у Потребителя, Теплоснабжающей организации:

6.6.1. Расчет стоимости потребленной Потребителем (с учетом Субабонентов) тепловой энергии производится ежемесячно на основании показаний узла (приборов) учета, зафиксированных в отчетной ведомости и справке о количестве тепловой энергии за расчетный месяц, оформленных Теплоснабжающей организацией, и с учетом расчетных тепловых нагрузок Потребителя, указанных в Приложении №№ 3, 3.1.

В случае отказа представителя Потребителя от подписания справки о потребленной тепловой энергии, представитель Теплоснабжающей организации на месте подписи представителя Потребителя производит запись: «От подписания отказался» и ставит свою подпись. Справка применяется для проведения расчетов по Договору.

6.6.2. В случае выхода узла учета из строя, Теплоснабжающая организация и представитель Потребителя составляют двухсторонний Акт, с указанием даты и причины выхода из строя узла учета тепловой энергии.

В случае отказа представителя Потребителя от подписи Акта, представитель Теплоснабжающей организации делает запись: «От подписи отказался».

6.6.3. В случае выхода из строя приборов учета не по вине Потребителя, расчет стоимости потребленной Потребителем (с учетом Субабонентов) тепловой энергии производится на основании среднесуточного значения потребления, определенного по показаниям узла (приборов) учета за трое суток, предшествующих выходу из строя, с корректировкой по температуре наружного воздуха, до момента восстановления работоспособности приборов учета, но не выше норматива потребления.

6.7. Расчеты за отпущенную тепловую энергию, при изменении расчетных нагрузок на отопление, вентиляцию, кондиционирование, сушку, но не согласованных с Теплоснабжающей организацией, производятся в порядке и на условиях настоящего

договора, норм и правил действующего законодательства РФ. При отсутствии узла (прибора) учета в точке поставки или выходе его из строя, учет и определение объема потребленной тепловой энергии осуществляется по тепловым нагрузкам на отопление, вентиляцию, кондиционирование, сушку Потребителя, зафиксированным в Приложениях № 3, 3.1, и расчетной величины потребления тепловой энергии теплопринимающих установок не прошедших согласование в соответствии с п. 2.5 настоящего договора, что является бездоговорным потреблением тепловой энергии.

7. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

7.1. Оплата поставляемой Потребителю (с учетом Субабонентов) в расчетном периоде тепловой энергии производится Потребителем в срок до 20 числа месяца, следующего за расчетным.

7.2. Теплоснабжающая организация выставляет Потребителю, до 10 числа месяца, следующего за расчетным, счет на весь объем (количество) потребленных Потребителем (с учетом Субабонентов) тепловой энергии, теплоносителя.

7.3. Теплоснабжающая организация учитывает в счет исполнения Потребителем обязательств по оплате тепловой энергии по настоящему Договору следующие платежи:

7.3.1. от граждан, осуществляющих оплату коммунальной услуги отопления, на основании единого платежного документа (ЕПД), поступающие на расчетный счет Теплоснабжающей организации;

7.3.2. поступающие с расчетного счета Потребителя за тепловую энергию, потребленную нежилыми помещениями, находящимися в управлении Потребителя, указанными в Приложении № 3.1.

7.3.3. от Субабонентов за потребленные тепловую энергию и теплоноситель, поступающих на расчетный счет Теплоснабжающей организации;

7.3.4. от ГУ ГЦЖС, поступающих в счет возмещения выпадающих доходов от предоставления гражданам льгот по оплате коммунальной услуги отопления;

7.3.5. иные платежи, поступающие от третьих лиц.

7.4. Если сумма поступивших на расчетный счет Теплоснабжающей организации платежей в соответствии с п.7.1. и 7.3. превышает стоимость потребленной в расчетном периоде тепловой энергии и теплоносителя, Теплоснабжающая организация резервирует сумму переплаты на своем расчетном счете и засчитывает ее в счет платежей последующих периодов. При наличии задолженности Потребителя по настоящему Договору сумма переплаты может быть направлена на погашение такой задолженности. При отсутствии задолженности Потребителя по настоящему Договору сумма переплаты может быть возвращена на счет Потребителя по письменному требованию.

7.5. Теплоснабжающая организация самостоятельно регулирует с ГУ ГЦЖС вопросы, связанные с возмещением выпадающих доходов от предоставления гражданам льгот по оплате коммунальной услуги отопления, при наличии договора между Теплоснабжающей организацией и ГУ ГЦЖС.

7.6. Неполучение Потребителем платежных документов не освобождает Потребителя от надлежащего исполнения им своих обязательств по своевременной и полной оплате в установленные настоящим Договором сроки.

7.7. При осуществлении оплаты по настоящему Договору Стороны в платежных документах обязаны указывать: основание платежа, номер и дату Договора, вид платежа, период, за который производится платеж, номер и дату счета-фактуры.

В случае отсутствия указания в платежных документах:

- основания платежа и/или номера, даты Договора - платеж считается произведенным по настоящему Договору только после письменного заявления Потребителя о распределении полученных денежных средств;

- периода, за который производится платеж, номера и даты счета-фактуры - платеж считается произведенным в счет оплаты Потребителем периода, предшествующего периоду, в котором был осуществлен платеж.

7.8. Не реже одного раза в год Стороны проводят сверку расчетов с оформлением двустороннего акта сверки.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. В случае неисполнения или не надлежащего исполнения условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

8.2. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Сторона, нарушившая обязательства, обязана возместить другой Стороне реальный ущерб.

8.3. Потребитель несет ответственность за обеспечение надлежащего состояния узлов (приборов) учета, принадлежащих Теплоснабжающей организации, а также целостность и сохранность пломб на средствах измерений, и находящихся в его ведении тепловых сетей.

8.4. Теплоснабжающая организация в случаях перерывов (ограничения или прекращения) энергоснабжения Потребителя по своей вине возмещает Потребителю реальный ущерб в порядке и размере, установленными действующим законодательством, за исключением случаев, предусмотренных в пунктах 4.1.1 и 4.2.1 настоящего Договора.

8.5. Потребитель несет ответственность за обеспечение параметров и режимов для систем теплоснабжения, при соблюдении Теплоснабжающей организацией режимов теплоснабжения и параметров качества, на границе эксплуатационной ответственности сторон:

- для системы отопления среднесуточная температура обратной сетевой воды не должна превышать заданную температурным графиком температуру более чем на 5%;
- давление воды в обратном трубопроводе систем отопления должно быть не менее чем на 0,05 МПа выше статического (для системы), но не выше допустимого (для трубопроводов, отопительных приборов, арматуры и иного оборудования).

8.6. При отклонении температуры сетевой воды в подводящем трубопроводе, оплата тепловой энергии Потребителем производится в следующем порядке:

- при превышении температуры сетевой воды в подводящем трубопроводе – на основании показателей температурного графика.
- при занижении температуры сетевой воды в подводящем трубопроводе – за фактически отпущенный объем тепловой энергии.

8.7. Перечень должностных лиц, имеющих право ведения переговоров по качеству и количеству тепловой энергии, а также по вопросам взаимных обязательств, приведен в Приложении № 4.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий Договор заключен на один год и вступает в силу с даты подписания. Договор считается ежегодно пролонгированным на тех же условиях на следующий год, если ни одна из сторон за 30 дней до окончания срока действия Договора не заявит другой стороне о его прекращении или изменении, или заключении Договора на иных условиях.

9.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, два экземпляра для Теплоснабжающей организации, один – для Потребителя.

9.3. Все дополнения и изменения условий настоящего Договора совершаются в письменной форме путем подписания уполномоченными представителями Сторон дополнительного соглашения.

9.4. Все споры и разногласия, связанные с заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью настоящего договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ОАО «МОЭК» 111141, г. Москва, ул. Электродная, д. 4А
Филиал №11 «Горэнергосбыт» юридический адрес: 127018, г. Москва, ул. Складочная, д. 1А, стр. 1
ОАО «МОЭК» фактический адрес: 127018, г. Москва, ул. Складочная д. 1А, стр. 1

Расчетный счет №40702810700110001952
в ОАО «БАНК МОСКВЫ»
Кор. Счет 30101810500000000219
ИНН 7720518494
БИК 044525219
ОКОНХ

ОКПО 75562448
ОКВЭД
ОКОГУ 49014
ОКАТО 45263594000
ОКФС 13
ОКОПФ 47
КПП 771503001
E-mail:

Телефон: _____

Факс: _____

Адрес для переписки: _____

ПОТРЕБИТЕЛЬ:

ТСЖ ВСК «Восток-3»

юридический адрес: 111123 Энтузиастов ш д. 53

фактический адрес: 111123 Энтузиастов ш д. 53

Расчетный счет № 40703810600370000010
в ОАО «СМП БАНК»
Кор. счёт 30101810300000000503
ИНН 7720513930
БИК 044583503
ОКОНХ

ОКПО 74635240
ОКВЭД 70.32.1
ОКОГУ 49006
ОКАТО 45263583000
ОКФС 16
ОКОПФ 94
КПП 772001001
E-mail:

Телефон: _____

Факс: _____

Адрес для переписки: _____

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Договора:

1. Приложение № 1 - Реестр точек поставки.
2. Приложение № 2 - Договорные величины теплопотребления.
3. Приложение № 3 - Суммарные расчетные тепловые нагрузки Потребителя (с учетом Субабонентов) по видам теплопотребления и другие технические характеристики подаваемой тепловой энергии.
4. Приложение № 3.1 - Расчетные тепловые нагрузки Потребителя (с учетом Субабонентов) по группам потребления.
5. Приложение № 4 - Перечень должностных лиц для ведения переговоров по исполнению настоящего Договора.
6. Приложение № 5 - Сведения об узлах (приборах) учета, принадлежащих Теплоснабжающей организации, и установленных в строениях Потребителя.
7. Приложение № 5.1. - Сведения об узлах (приборах) учета, находящихся в ведении Потребителя.
8. Приложение № 6 - Температурный график.

11. ПОДПИСИ СТОРОН



Теплоснабжающая организация

Ирионов Н.А. /
подпись фамилия



Потребитель

Земельс
подпись фамилия

Приложение № 1 от "01" января 2012г.
к Договору теплоснабжения
от "01" января 2012г.
№ 04.303360-ТЭ

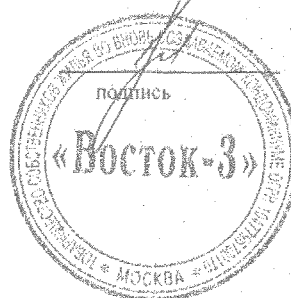
Реестр точек поставки

№ п/п	Адрес многоквартирного дома, в который осуществляется поставка	№ ЦТП, ИТП, ТП, камеры (присоединение)	Адрес точки поставки (строения, адрес ЦТП, камеры)	Примечание
1	Энтузиастов шоссе д. 53	04-07-0615/037	Энтузиастов шоссе д. 53	

Теплоснабжающая организация



Потребитель



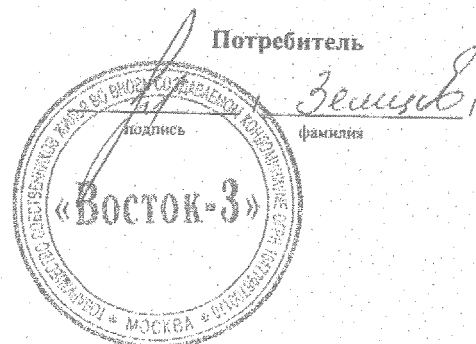
Земсков
фамилия

Приложение № 2 от "01" января 2012г.
к Договору теплоснабжения
от "01" января 2012г.
№ 04.303360-ГЭ

Наименование Потребителя: ТСЖ ВСК "Восток-3"
ЦТП (ИТП) № 04-07-0615/037

Договорные величины теплопотребления

№ п/п	Месяц	Величина теплопотребления, Гкал	Объем теплоносителя, м³/т
1	Январь	706,968	41,336
2	Февраль	637,934	38,667
3	Март	559,232	41,336
4	Итого I квартал	1 904,134	121,339
5	Апрель	330,405	40,001
6	Май	0,000	0,000
7	Июнь	0,000	0,000
8	Итого II квартал	330,405	40,001
9	Июль	0,000	0,000
10	Август	0,000	0,000
11	Сентябрь	0,000	33,336
12	Итого III квартал	0,000	33,336
13	Октябрь	343,918	41,336
14	Ноябрь	483,052	40,001
15	Декабрь	634,348	41,336
16	Итого IV квартал	1 461,318	122,673
17	Итого за год	3 695,857	317,349



Приложение № 3 от "01" января 2012г.
к Договору теплоснабжения
от "01" января 2012г.
№ 04.303360-ТЭ

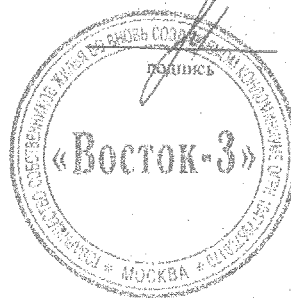
Наименование Потребителя: ТСЖ ВСК "Восток-3"
ЦТП (ИТП) № 04-07-0615/037

**Суммарные расчетные тепловые нагрузки Потребителя (с учетом Субабонентов)
по видам теплопотребления и другие технические характеристики
подаваемой тепловой энергии**

1. Суммарная договорная нагрузка 1,521400 Гкал/час
- 1.1. максимум на вентиляцию 0,531800 Гкал/час при -26,0 град.С
- 1.2. максимум на отопление 0,989600 Гкал/час при -28,0 град.С
2. Потери тепловой энергии через изоляцию в сетях Потребителя
в том числе от границы раздела до места установки прибора учета 0,000 Гкал/год;
_____ Гкал/год;
3. Потери тепловой энергии, связанные с потерями теплоносителя 12,045 Гкал/год;
4. Объем теплоносителя на однократное наполнение системы теплоснабжения
Потребителя при однократном наполнении системы 33,336 куб.м./год;
5. Нормативные потери теплоносителя 0,055557 куб.м./час;
6. Цена на теплоноситель 81,60 руб./куб.м.

Теплоснабжающая организация

Потребитель



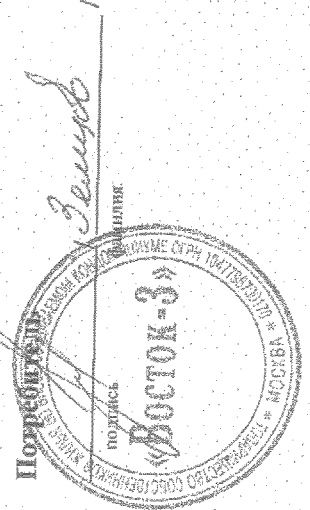
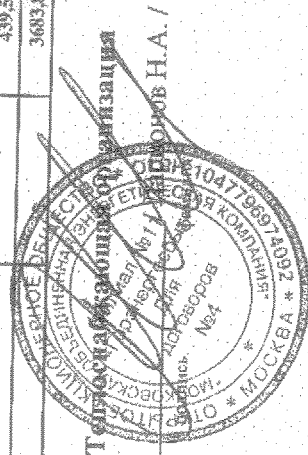
Зелцов
фамилия

Приложение № 3.1 от "01" января 2012г.
к Договору теплоснабжения
от "01" января 2012 г.
№ 04.303360-ТЭ

Наименование Потребителя: ТСЖ ВСК "Восток-3"
ЦТП (ИТП) № 04-07-0615/037

Расчетные тепловые нагрузки Потребителя
(с учетом Субабонентов)

№ п/п	Адрес строения	Наименование Потребителя (Субабонента)	Группа потребления	Годовое потребление, Гкал/год	Общая тепловая нагрузка, Гкал/ч	В том числе по видам теплопотребления				Потери за год, Гкал/год	Количество часов работы системы в сутки	Количество дней работы системы в неделю
						Отопление, Гкал/ч	Вентиляция, Гкал/ч	Кондицио- нирование, Гкал/ч	Сушка, Гкал/ч			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Энтузиастов шоссе д. 53	жилой дом	21	1956,343	0,820800	0,820800	0,000000	0,000000	0,000000	0,000	24ч	7д
2	Итого по ГП			1956,343	0,820800	0,820800	0,000000	0,000000	0,000000	0,000	24ч	7д
3	Энтузиастов шоссе д. 53	гараж	25	1108,548	0,448400	0,081000	0,367400	0,000000	0,000000	0,000	24ч	7д
4	Итого по ГП			1108,548	0,448400	0,081000	0,367400	0,000000	0,000000	0,000	24ч	7д
5	Энтузиастов шоссе д. 53	художественная школа	34	179,378	0,073300	0,030200	0,043100	0,000000	0,000000	0,000	24ч	7д
6	Итого по ГП			179,378	0,073300	0,030200	0,043100	0,000000	0,000000	0,000	24ч	7д
7	Энтузиастов шоссе д. 53	аренда	75	439,543	0,178900	0,057600	0,121300	0,000000	0,000000	0,000	24ч	7д
8	Итого по ГП			439,543	0,178900	0,057600	0,121300	0,000000	0,000000	0,000	24ч	7д
9	Итого по ЦТП			3683,812	1,521400	0,989600	0,531800	0,000000	0,000000	0,000		



Приложение № 4 от "01" января 2012г.
к Договору теплоснабжения
от "01" января 2012г.
№ 04.303360-ТЭ

Перечень должностных лиц для ведения переговоров по исполнению настоящего Договора

Теплоснабжающая организация:

1. Вопросы качества тепловой энергии, отключений на профилактический ремонт, оперативных отключений, переключений:

Директор предприятия № 7 - М.Э. Николаев,
телефон 603-53-75;
диспетчер района - телефон _____;
Главный инженер - А.В. Проников, телефон - 657-98-17,
исполнитель _____

2. Вопросы порядка выставления платежей, сверки расчетов:

Начальник отделения сбыта - Н.А. Ларионов, телефон 651-05-34.

Расчетный отдел Кононенко С.В., телефон 657-93-11

Бухгалтерия _____, телефон 657-93-31.

Потребитель:

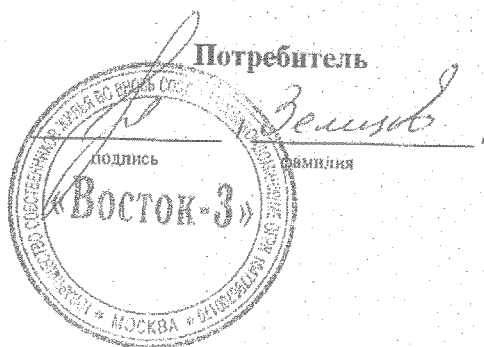
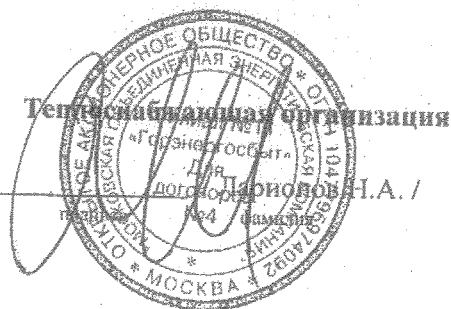
главный инженер - Ф.И.О. _____, телефон _____;

главный энергетик - Ф.И.О. _____, телефон _____;

бухгалтер - Ф.И.О. Яленина Елена Викторовна, телефон 2(499)748-51-86.

лицо, ответственное за снятие и передачу показаний приборов учета -

Ф.И.О. Чадринцев Владимир Сергеевич, телефон 8(910) 423-47-83.

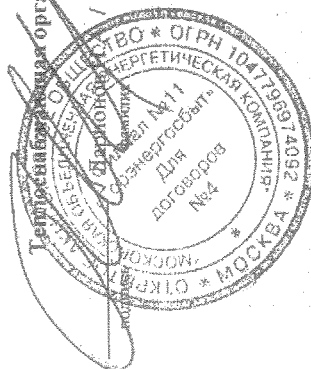


Наименование Потребителя: ТСЖ ВСК "Восток-3"

Сведения об узлах (приборах) учета, принадлежащих Теплопоставляющей организации, и установленных в строениях Потребителя

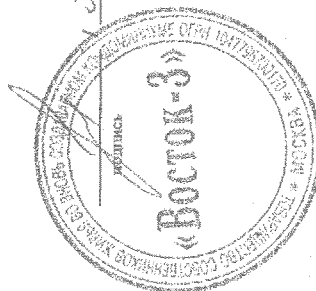
№ п/п	№ ЦТП (ИТП)	Адрес строения Потребителя	Наименование прибора, тип	Заводской №	Трубопровод (подающий/обратный)	Пределы измерения / цена деления шкалы	Дата госповерки	Дата очередной госповерки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	—	—	—	—	—	—	—	—

~~Термическая обработка~~



Потребитель

фамилия
Знаменко

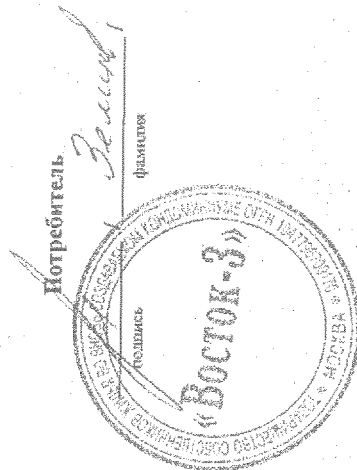
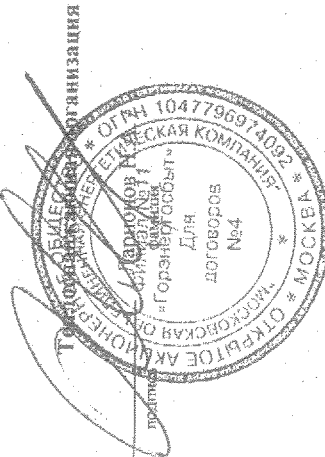


Приложение № 5.1 от "01" января 2012г.
к Договору теплоснабжения
от "01" января 2012г.
№ 04.303360-ТЭ

Наименование Потребителя: ТСЖ ВСК "Восток-3"

Сведения об узлах (приборах) учета, находящихся в ведении Потребителя

№ п/п	№ ЦТП (ИТП)	Адрес строения Потребителя	Наименование прибора, тип	Заводской №	Грубопровод (подающий/обратный)	Пределы измерения / цена деления шкалы	Дата госповерки	Дата очередной госповерки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								



Температурный график

Среднесуточная температура наружного воздуха	Температура воды в подающем трубопроводе Тепловых сетей на выводах ТЭЦ "Мосэнерго"		Температура воды в отопительную систему при расчетной температуре			Температура воды из отопительной системы и вентиляции, рассчитанных на $T_{нв} = -28^{\circ}\text{C}$		Температура обратной воды после I ступени ВВП ГВС	
	ТЭЦ-22,23	ТЭЦ11	120-70	105-70	95-70	Зависимая	Независимая	6,2	4
								районы	
$T_{нв}$	T_1 (пятн., субб., воскр.)		T_3	T_3	T_3	T_4	T_4	T_2	T_2
8	70(80)	65 (70)	48	44	42	36	38	34	32
6	70(80)	65 (70)	52	48	45	38	40	36	34
4	70(80)	68 (70)	56	51	48	40	42	38	36
3	75	70	59	53	50	41	44	39	37
2	78	72	61	55	51	42	45	40	38
0	82	78	65	58	54	44	47	41	39
-1	86	80	67	60	56	45	48	42	40
-2	88	83	69	62	58	46	49	43	41
-3	91	85	71	64	59	47	50	44	42
-4	93	87	73	66	61	48	51	45	43
-5	96	90	76	67	62	49	53	46	44
-6	98	92	78	69	64	50	54	47	45
-7	101	96	80	71	65	51	55	48	46
-8	103	98	82	73	67	52	56	49	47
-9	105	101	84	75	69	53	57	50	48
-10	107	104	86	76	70	54	58	51	49
-11	110	106	88	78	72	55	59	52	50
-12	112	109	90	80	73	56	60	53	51
-13	114	112	92	82	75	57	61	54	52
-14	117	114	95	83	76	58	63	55	53
-15	119	116	97	85	78	59	64	56	54
-16	122	119	99	87	79	60	65	57	55
-17	124	122	101	89	81	61	66	58	56
-18	126	124	103	91	83	62	67	59	57
-19	129	127	105	92	84	63	68	60	58
-20	131	130	107	94	86	64	69	60	59
-21	133	132	109	96	87	65	70	61	60
-22	136	135	112	98	89	66	72	62	61
-23	138	137	114	100	90	67	73	62	62
-24	140	140	116	101	92	68	74	63	63
-25	143	143	118	103	93	69	75	64	64
-26	145	145	120	105	95	70	76	65	65
-27	148	145	120	105	95	70	76	65	65
-28	150	145	120	105	95	70	76	65	65
лето	70	Температура холодной воды на входе в теплообменник ГВС +18 °C							

Примечание

1. Температура воды в подающем трубопроводе тепловой сети ограничивается срезкой от температуры наружного воздуха $T_{нв} = -20^{\circ}\text{C}$.
2. При температуре наружного воздуха ниже -20°C температуру сетевой воды держать по особому указанию.

Теплоснабжающая организация

№4
/ Даринков И.А. /

Потребитель

«Восток-3»

подпись

фамилия

**Дополнительное соглашение
к Договору теплоснабжения
№ 04.303360-ТЭ от 01.01.2012**

г. Москва

«01» марта 2012 г.

Открытое акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (ОАО «МОЭК»), именуемое в дальнейшем Энергоснабжающая организация, в лице Заместителя директора - начальника отделения сбыта № 4 (ВАО) Филиала №11 «Горэнергосбыт» ОАО «МОЭК» Ларионова Н.А., действующего на основании доверенности б/н от 13.04.2011, с одной стороны, и ТСЖ ВСК «Восток-3», именуемое в дальнейшем Управляющая организация, в лице Председателя правления Земцова В.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору теплоснабжения (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

1. Управляющая организация:

1.1. Самостоятельно регулирует с ГУ ГЦЖС вопросы, связанные с начислением и получением выпадающих доходов, связанных с предоставлением гражданам льгот по оплате коммунальных услуг отопления и горячего водоснабжения.

1.2. Производит оплату Энергоснабжающей организации в размере 100% фактически потребленной тепловой энергии на основании выставяемых Энергоснабжающей организацией платежных документов или платежным поручением в порядке и срок, установленные Договором.

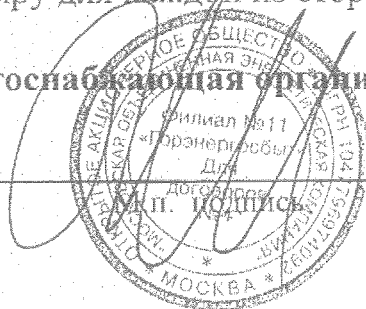
2. Энергоснабжающая организация с даты вступления в действие настоящего дополнительного соглашения вносит изменения в «Договор на возмещение выпадающих доходов от предоставления гражданам льгот по оплате жилищных и коммунальных услуг, услуг связи», заключенный между Энергоснабжающей организацией и ГУ ГЦЖС, в части исключения жилых строений, находящихся в управлении Управляющей организации.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с «01» марта 2012 года и является неотъемлемой частью Договора.

4. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, стороны руководствуются Договором.

5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Энергоснабжающая организация



Управляющая организация



Page 1

**Дополнительное соглашение
к Договору теплоснабжения
№ 04.303360-ТЭ от 01.01.2012**

г. Москва

«01» марта 2012 г.

Открытое акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (ОАО «МОЭК»), именуемое в дальнейшем Энергоснабжающая организация, в лице Заместителя директора - начальника отделения сбыта № 4 (ВАО) Филиала №11 «Горэнергосбыт» ОАО «МОЭК» Ларионова Н.А., действующего на основании доверенности б/н от 13.04.2011, с одной стороны, и ТСЖ ВСК «Восток-3», именуемое в дальнейшем Управляющая организация, в лице Председателя правления Земцова В.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору теплоснабжения (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

1. Изложить п. 9.1 Договора в следующей редакции:

«Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и применяется к отношениям сторон, возникшим с «01» марта 2012 года. Договор считается ежегодно пролонгированным на тех же условиях на следующий год, если ни одна из сторон за 30 дней до окончания срока действия Договора не заявит другой стороне о его прекращении или изменении, или заключении Договора на иных условиях».

2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания.

3. Все условия Договора остаются без изменения и сохраняют свою юридическую силу в части, не противоречащей настоящему Соглашению.

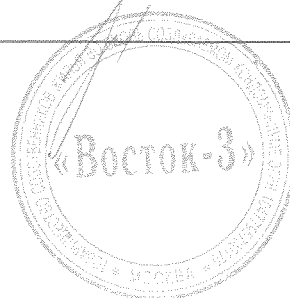
4. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются Договором и действующим законодательством РФ.

5. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, два экземпляра для Теплоснабжающей организации, один – для Потребителя.

Теплоснабжающая организация



Потребитель



Рекв

СОГЛАШЕНИЕ
о расторжении Договора энергоснабжения
от 01.11.2008 № 04.301151-ТЭ

г. Москва

«01» марта 2012 года

Открытое акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания», именуемое в дальнейшем «Энергоснабжающая организация», в лице Заместителя директора - начальника отделения сбыта № 4 (ВАО) Филиала № 11 «Горэнергосбыт» ОАО «МОЭК» Ларионова Н.А., действующего на основании доверенности б/н от 13.04.2011, с одной стороны и ТСЖ ВСК «Восток-3», именуемое в дальнейшем «Абонент», в лице Председателя правления Земцова В.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. В соответствии с пунктом 9.1 Договора энергоснабжения от 01.11.2008 № 04.301151-ТЭ расторгнуть с 01 марта 2012 года.
2. По состоянию на дату расторжения Договора Стороны составляют акт сверки и производят взаиморасчеты.
3. По состоянию на 29 февраля 2012 года за Абонентом числится задолженность в размере 1 966 344 руб. 16 коп., которую обязуется погасить до 01 мая 2012 года.
4. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение (пункт 4 статьи 425 Гражданского Кодекса РФ).
5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Энергоснабжающая организация



Абонент



АКТ СВЕРКИ

По расчетам между Филиал №11 "Горэнергосбыт" ОАО "МОЭК"
и ТСЖ ВСК "Восток-3" (ИНН 7720513930)

По Договору №04.301151-ТЭ от 01.11.2008

За потребление тепловой энергии.

По данным дебитора ТСЖ ВСК "Восток-3"

Задолженность по состоянию на 29.02.2012 составляет:

1.966.344,16 руб, в т.ч. НДС 299.950,80 руб.

Задолженность подтверждаем полностью.

Руководитель организации



Гл. бухгалтер

[Signature] / Замцов В.В.
[Signature] / Замцов В.В.
16 / 03 / 2012 г

По данным кредитора Филиал №11 "Горэнергосбыт" ОАО "МОЭК"

Задолженность по состоянию на 29.02.2012 составляет:

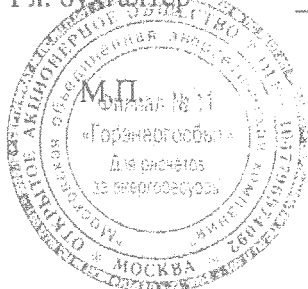
1.966.344,16 руб, в т.ч. НДС 299.950,80 руб.

Задолженность подтверждаем полностью.

Руководитель организации

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
АБОНЕНТСКОГО СЕКТОРА
СТЕПАНОВ А.Г.

Гл. бухгалтер



[Signature] / Кускова О.Ю.
13.03.2012 г.

БУХГАЛТЕР 2 КАТ.
МАТЕШУК Т. Д.

Карточка предприятия

Полное наименование предприятия	Товарищество собственников жилья во вновь создаваемом кондоминиуме «Восток-3»
Сокращенное наименование предприятия	ТСЖВСК «Восток-3»
Юридический адрес	111123, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 53
Фактический адрес	105568, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 53
ИНН / КПП	7720513930 772001001
ОКВЭД	70.32
ОГРН	1047796700170
Реквизиты банка	р/с 40703810600370000010 к/с 301018103000000000503 в ОАО Банк «Северный морской путь» в г. Москве БИК 044583503
Регистрационный номер ПФ	
Регистрационный номер ФСС	
Председатель	Земцов Владимир Викторович
Главный бухгалтер	Полякова Елена Викторовна
Телефон/Факс	499-748-51-86